

NACHTRAG NR. 1 ZUM VERTRAG NR. 0400-2002-044 VOM 19.11.2002

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern, vertreten
durch SBB Immobilien, Bewirtschaftung Region Ost

Vulkanplatz 11, Postfach

8048 Zürich

(nachfolgend «die SBB AG» genannt)

und

Gemeinde Bad Ragaz,

vertreten durch Tiefbauamt, Bau- und Betriebsdienste

Rathausplatz 2, Postfach 120

(nachfolgend «die Gemeinde» genannt)

betreffend

Winterdienst am Bahnhof Bad Ragaz

1. Präambel

Die Parteien haben mit dem Vertrag vom 19.11.2002 betreffend gegenseitiger Übernahme von Aufgaben und Leistungen den Unterhalt und damit einhergehend den Winterdienst am Bahnhof Bad Ragaz, einschliesslich Parkieranlagen am genannten Bahnhof (nachfolgend «P+R Anlagen»), geregelt (nachfolgend «Vertrag»). Gemäss Vertrag erbringt die Gemeinde den Winterdienst unter anderem an den P+R Anlagen.

Im 2017 hat die SBB AG die Winterdienstleistungen an den Bahnhöfen der SBB AG, einschliesslich an den P+R Anlagen der SBB AG, schweizweit öffentlich ausgeschrieben und diese an mehrere Drittleistungserbringer im Rahmen des öffentlichen Beschaffungsverfahrens vergeben. Per 1.10.2017 wurde der Winterdienst an sämtlichen Bahnhöfen und P+R Anlagen der SBB AG von mehreren Rahmenvertragspartnern nach einem standardisierten Pflichtenheft und jeweils einheitlichen Verträgen für 3 Jahre, einschliesslich einer Verlängerungsoption von weiteren 2 Jahren, erbracht.

2. Bestandteile des Nachtrages und deren Rangordnung

Der Nachtrag setzt sich aus der vorliegenden Nachtragsurkunde samt Anhang zusammen.

Widersprechen sich einzelne Nachtragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widersprüchen zwischen den zu den einzelnen Nachtragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spätere Dokument dem früheren vor.

Soweit der vorliegende Nachtrag keine Regelungen enthält, gelten die Bestimmungen des eingangs genannten Vertrages mit der Gemeinde inklusive sämtlichen darin genannten Vertragsbestandteilen.

3. Nachtragsgegenstand

Die Parteien vereinbaren hiermit, die Zuständigkeiten für die Erbringung des Winterdienstes zwischen der Gemeinde und der SBB AG gemäss dem im Anhang 1 zu diesem Nachtrag erstellten Plan und den darin entsprechend gekennzeichneten Zonen neu aufzuteilen.

4. Vergütung

Die im Vertrag geregelte Vergütung ist unter Beachtung von vorstehender Ziffer 3 wie folgt anzupassen:

Die Vergütung wird nicht angepasst.

5. Weitere Bestimmungen

- 5.1. Desweiteren wird auch der Winterdienst und die Reinigung der Einstellanlagen für Zweiräder neu durch die SBB in eigenen Kosten wahrgenommen.
- 5.2. Dieser Nachtrag tritt mit dessen rechtsgültiger Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
- 5.3. Alle übrigen Vertragsverhältnisse bleiben unverändert.

6. Ausfertigung

Die vorliegende Nachtragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Die Gemeinde und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhang erhalten.

7. Anhänge

- Anhang 1: Aufteilung der Zuständigkeiten für den Winterdienst zwischen der Gemeinde und der SBB AG (Plan)

8. Unterschriften

Für die Gemeinde

Bad Ragaz, 14.02.2019


Daniel Bühler
Gemeindepräsident

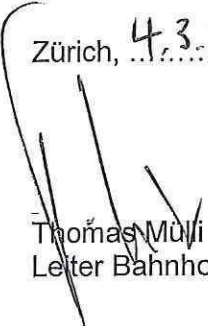


Bad Ragaz, 14.02.2019


Mario Bislin
Gemeinderatsschreiber

Für die SBB AG

Zürich, 04.03.2019


Thomas Mülli
Leiter Bahnhofmanagement

Zürich, 04.03.2019



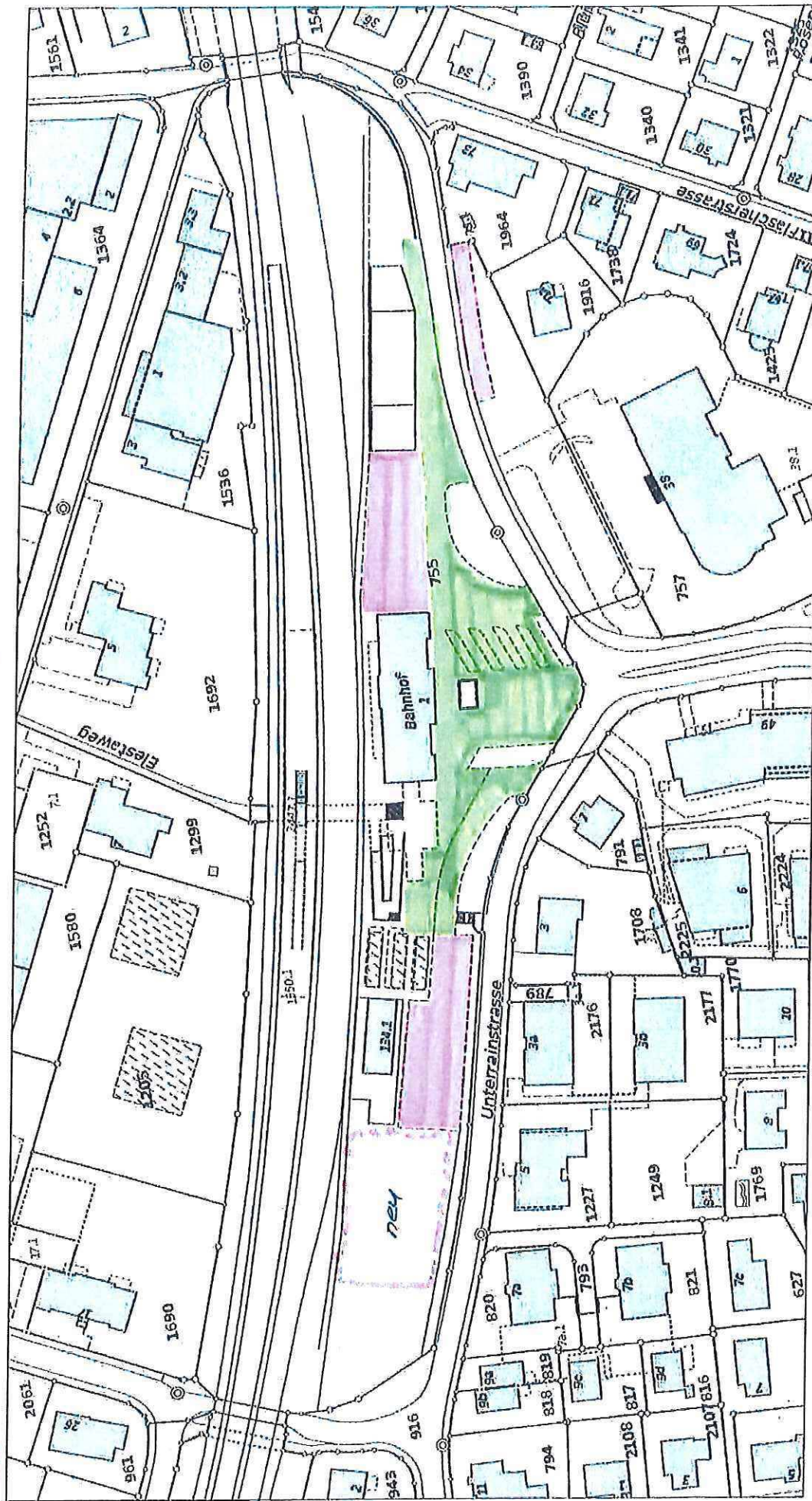
Priska Ochsner
Immobilienbewirtschafterin



Plan für das Grundbuch

Käppeli AG Sargans (Gemeinde BR)
Maschinenring (SBB Liegenschaften)
=> Felix Horn, Bad Ragaz

Politische Gemeinde Bad Ragaz



Jede Haftung im Zusammenhang mit den abgebildeten Daten wird ausgeschlossen. Die Daten haben keine rechtliche Gültigkeit. Deren Vollständigkeit und Aktualität ist mit den jeweiligen Datenherren abzuklären.

<http://www.geon.ch>

23.11.2018.



Massstab 1:1500

Gemeinde Bad Ragaz
Bau- und Betriebsdienste
Leiter Tiefbau

Alfred Jung
Alfred Jung

Kreis AG Sargans
Ingenieur- und Vermessungsbüro

